

1524565-85.2019.8.26.0228  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto Qualificado  
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição  
Comarca: SÃO PAULO  
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda  
Vara: 14ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 13/12/2022  
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
PETERSON DA SILVA OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Peterson da Silva Oliveira e Alessandro Santos Gonçalves, qualificados nos autos nas fls. 10 e 14, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
Foro Central Criminal Barra Funda  
14ª Vara Criminal  
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524565-85.2019.8.26.0228 - lauda

#### SENTENÇA

Processo nº:  
1524565-85.2019.8.26.0228  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
PETERSON DA SILVA OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Peterson da Silva Oliveira e Alessandro Santos Gonçalves, qualificados nos autos nas fls. 10 e 14, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque no dia 12/outubro/2019, por volta das 09h, na Estação de Metrô Luz, situado no Centro Histórico de São Paulo, nesta cidade, agindo previamente ajustados com identidade de propósitos e unidade de desígnios, teriam subtraído, para proveito comum, aparelho celular, marca Lenovo, de propriedade da vítima Fernando Garcia Cabeceira; consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Peterson da Silva Oliveira e Alessandro Santos Gonçalves, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, teriam subtraído, para proveito comum, aparelho celular, marca Motorola, pertencente ao ofendido Francisco de Assis de Oliveira de Maria.

De acordo com a denúncia, na data e local supra, os réus se conluiaram para a prática de furtos na Estação da Luz do Metrô; assim, ambos se aproximaram da vítima Francisco, que se encontrava na plataforma de embarque da referida estação; com a aproximação do trem e a consequente abertura das portas, o denunciado Peterson esbarrou propositadamente na vítima e subtraiu seu aparelho telefônico; na mesma data e local, os acusados seguiram o ofendido Fernando, que subia uma escada rolante em direção ao mezanino da estação; Alessandro subtraiu o celular da vítima, que estava em seu bolso traseiro, e o entregou ao seu comparsa Peterson; ocorre que, agentes de segurança da estação notaram os réus em atitude suspeita e decidiram pela abordagem; os agentes encontraram em posse do denunciado Peterson os celulares elencados acima; os ofendidos reconheceram Peterson como um dos furtadores; Alessandro foi reconhecido somente pela vítima Fernando.

A denúncia (fls. 76/77) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/45), sendo recebida em 18/outubro/2019 (fls. 79/80).

Devidamente citados/notificados (fls. 84 e 87), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 96/97).

Durante a instrução criminal foram ouvida duas testemunhas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o acusado Alessandro Santos ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Houve formalização de acordo de não persecução penal com o acusado Peterson da Silva Oliveira.

Em memoriais, o Parquet requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, em especial, por que o corréu Peterson, quando da elaboração do acordo de não persecução penal, admitiu a autoria de ambos os celulares; ademais, há dúvida a respeito da participação do acusado no evento.

Auto de exibição, apreensão e entrega encontra-se na fl. 18.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 20/23), auto de prisão em flagrante (fl. 01/02), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 18), além da prova oral colhida.

Quanto à autoria, esta é inquestionável e recai sobre os acusados.

O acusado Alessandro Santos Gonçalves, 30 anos, nega a acusação; não sabe por qual razão está sendo acusado desse crime; ao descer na estação da Luz, foi abordado por um segurança; o acompanhou até uma sala onde Peterson já estava; Peterson portava dois aparelhos celulares; na sequência, ambos foram levados ao DP (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A testemunha Bruno Santana Gomes, agente de segurança do metrô, narrou que, um parceiro atua no local sem uniforme; foi chamado para auxiliar na abordagem; quando chegou fez a revista e encontrou com eles os celulares; não sabe dizer, por nome, com quem estavam os celulares; os parceiros conversaram com as vítimas; os

ofendidos reconheceram os dois; os furtadores atuaram nas proximidades das escadas da plataforma (áudio sistema SAJ).

O depoente Renato Teixeira de Souza Coelho, também agente de segurança, disse que estava em serviço na plataforma da estação Luz; presenciou dois rapazes em atitude suspeita; eles se aproximavam das pessoas e tentavam mexer nas mochilas e calças; chamou o parceiro para efetuar a abordagem e cessar a ação; na revista encontrou dois telefones e eles não sabiam informar a procedência; nesse momento os aparelhos tocaram e pediram para as vítimas retornarem e elas reconheceram os celulares; os celulares estavam com Peterson; o outro rapaz disse que não sabia desses aparelhos, mas o depoente presenciou os dois mexendo nas bolsas das pessoas; não os viu pegando, encontrou os celulares quando da abordagem; fazem abordagem preventiva para evitar os furtos (áudio sistema SAJ).

Dessa forma, quanto aos delitos de furto não resta qualquer dúvida de que os acusados o tenham praticado.

Não resta dúvida de que a qualificadora do concurso de agentes ocorreu (inciso IV).

As testemunhas responsáveis pelo flagrante, tanto em juízo, quanto na fase investigativa, narraram que os réus estavam em atitude suspeita na plataforma, tentando subtrair celulares, razão pela qual foram abordados e os aparelhos localizados. O depoente Renato narrou, de forma firme, que visualizou os dois rapazes em atitude suspeita, aproximando-se muito dos usuários e tentando pegar alguma coisa na mochila ou calça. Na abordagem deles, logrou encontrar dois telefones com Peterson, porém não os viu pegando os telefones, pois fazem ação preventiva.

É fato que Alessandro e o corréu não foram vistos subtraindo os celulares. Com Alessandro nada foi localizado. Com Peterson foram localizados dois celulares. As vítimas foram chamadas e reconheceram os telefones. Pois bem. Embora não tenham sido surpreendidos em flagrante, é fato que estavam ali para furtar, pois foram vistos em atitude suspeita. Por tal razão foram abordados e os telefones furtados localizados. O agente de segurança do metrô, repito, foi firme ao narrar que ambos estavam se aproximando das possíveis vítimas. Desse modo não há como afastar a participação de Alessandro no furto, ele foi visto em atitude suspeita com Peterson, razão pela qual deve ser condenado pelo delito.

As provas colhidas por ocasião da instrução indicam que houve um delito de furto perpetrado na forma consumada, isso porque, mesmo que por um breve espaço de tempo, os réus detiveram a posse tranquila da res.

Neste sentido, foi firmada a seguinte tese - Tema 934, STJ: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No mais, a Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida.

Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjecturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito.

Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não milita quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e

consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

O réu Alessandro não possui antecedentes, sendo que as demais diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis (fl. 48).

Dessa forma, fixo suas penas base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Diante da continuidade delitiva, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto) chegando a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Decisão.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e o faço para condenar o réu Alessandro Santos Gonçalves, qualificado nos autos na fl. 14, ao cumprimento, em regime aberto, da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias multa, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

O acusado Alessandro preenche os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, razão pela qual converto sua pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, uma prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública, a critério do Juízo das Execuções Criminais e pagamento de 10 (dez) dias multa, nos termos do parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas processuais, vez que patrocinado por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

Bens apreendidos e devolvidos às vítimas.

P. I. C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.